공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2023 - 110 호 2023. 8. 2.

사 건 번 호 2021서소1497

사 건 명 ㈜챔프스터디의 부당한 광고행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 챔프스터디
서울 서초구 강남대로 61길 23, 현대성우빌딩 203호
대표이사 ○○○

심의종결일 2023. 6. 14.

주 문

1. 피심인은 자신의 공무원 시험 관련 교육서비스에 대해 객관적인 근거가 없음에도 불구하고 동종 업계에서 합격에 소요되는 기간이 가장 짧은 것처럼 '최단기합격 1위'라고 광고하여 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 광고행위를 즉시 중지하고, 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인은 버스 외부를 통해 자신의 공무원 시험 및 공인중개사 자격시험 관련 교육서비스에 대해 제한적인 조건 하에서만 성립되는 결과를 근거로 '공무원 1위', '공인중개사 1위'라고 광고하면서, 1위의 근거가 되는 제한사항을 소비자가 인식하기 어려운 방법으로 기재하여 소비자를 속이거나 잘못 알게 할 우려가 있는 기만적인 광

고행위를 다시 하여서는 아니된다.

3. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 제1.항 및 제2.항의 행위를 함으로써 '표시·광고의 공정화에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 1개 중앙일간지에 5단×12cm의 크기로 토요일, 일요일, 공휴일을 제외한 평일에 1회 게재함으로써 공표하여야 한다. 다만, 공표 관련 대상 일간지의 범위, 게재면 및 글자의 크기 등에 관한 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

4. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 286,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인은 공무원 시험 및 공인중개사 시험 관련 온라인 강의 등을 제공하는 사업자로서, 「표시・광고의 공정화에 관한 법률[1)]」 제2조 제3호의 사업자에 해당하며, 이 사건 광고를 기획하고 그 비용을 부담한 자로서 이 사건 광고에 대하여 책임이 있는 자이다.

1) 이 사건 행위사실 중 아래 2. 가. 1) 행위에 대해서는 2023. 2. 14. 법률 제19226호로 개정되어 2023. 2. 14. 시행된 것을 말하며, 아래 2. 가. 2) 행위에 대해서는 2021. 12. 30 법률 제17799호로 개정된 것을 말한다. 이하 '법'이라 한다.

2 피심인의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 일반현황

(2018.12.31. 기준, 단위: 백만 원)

피심인명	설립일자	자본금	자산총액	매출액	당기순이익
주식회사 챔프스터디	2007. 1. 11.	400	54,647	63,998	3,699

* 자료출처: 피심인 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 공무원 시험

가) 공무원 시험 현황

3 2021년 국가직 공무원 채용 규모는 5급 348명, 7급 815명, 9급 5,662명으로, 지방직 공무원을 포함하면 총 채용규모는 3만 명 이상이고, 이 중 75% 이상은 9급 공무원이다. 국가직 공무원 채용시험 현황은 다음 <표 2>와 같다.

<표 2> 국가직 공무원 채용현황

(단위: 명)

구분	2021		2020		2019		2018		2017	
	선발예정	응시	선발예정	응시	선발예정	응시	선발예정	응시	선발예정	응시
국가직5급	348	12,038	370	9,638	370	11,012	383	11,551	383	12,787
국가직7급	815	24,723	755	23,255	760	25,244	770	25,973	730	27,134
국가직9급	5,662	156,311	4,985	131,235	4,987	154,331	4953	155,298	4,910	172,691

* 자료출처: 사이버 국가고시센터

나) 공무원 시험 대비 학원 사업자 현황

4 공무원 시험 대비 서비스를 제공하는 대표적인 사업자는 피심인 ㈜챔프스터디를 비롯하여 ㈜에스티유니타스, ㈜에듀윌, ㈜윌비스, ㈜에듀스파박문각, ㈜메가스터디 등이 있다.

2) 공인중개사 자격시험

가) 공인중개사 자격시험 현황

5 공인중개사 자격시험은 1985년 제1회 시험을 시작으로 응시자 수가 매년 증가하는 추세를 보였으나 2002년 265,995명을 정점으로 감소 추세이며, 공인중개사 자격시험의 연도별 응시 현황은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 공인중개사 자격시험(2차 기준) 연도별 응시자 현황

(단위: 명, %)

회차	시행일	원서 접수자 수	시험 응시자 수	응시율	합격자 수	합격률
제27회	2016. 10. 29.	110,071	71,829	65.3	22,340	31.1
제28회	2017. 10. 28.	120,558	76,393	63.4	23,698	31.0
제29회	2018. 10. 27.	125,646	80,327	63.9	16,885	21.0
제30회	2019. 10. 26.	114,568	74,001	64.6	27,078	36.6
제31회	2020. 10. 31.	129,075	75,214	58.3	16,555	22.0

* 자료출처: 큐넷 홈페이지

나) 공인중개사 자격시험 대비 학원 사업자 현황

6 공인중개사 자격시험 서비스를 제공하는 대표적인 사업자는 피심인 외에 ㈜에듀스파박문각, ㈜에듀윌, ㈜랜드프로, ㈜휴넷 등이 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실

1) 최단기 합격 1위 광고

7 피심인은 2014. 4. ~ 심의일 현재까지 자신의 인터넷 홈페이지, 수도권 지역

광역·시내버스 외부, 지하철역 스크린도어 등을 통해 아래 <표 4>와 같이 '최단기 합격 공무원학원 1위 해커스', '최단기 합격 1위 해커스'라고 광고하면서, 해당 광고의 근거로 '2014 대학생 선호브랜드 대상', '2016 헤럴드미디어 상반기 대학생 선호브랜드대상 대학생이 선정한 최단기 합격 공무원 학원 부문', '헤럴드 선정 2018 대학생 선호 브랜드 대상 '최단기 합격 공무원 학원' 부문 1위'[2]라고 기재하였다.

<표 4> 최단기 합격 1위 광고 관련 광고물

2) 광고별로 문구에 다소 차이는 있으나, 주된 광고 문구는 "최단기 합격"이고, 근거 문구로는 ㈜헤럴드로부터 대학생 선호브랜드 대상을 수상한 내역을 기재하였다.

2) 버스 광고

8 피심인은 2020. 6. 20. ~ 2022. 5. 31. 동안 수도권에서 운행하는 버스 외부에 아래 <표 5> ~ <표 7>과 같이 '공무원 1위 해커스', '공인중개사 1위 해커스' 라는 문구로 광고하면서 '1위'에 대한 제한사항을 전체 광고 크기 대비 작게는 3%, 대부분은 5%, 가장 큰 경우 10%의 크기로 기재한 사실이 있다.

<표 5> 버스 광고 관련 광고물(일부 발췌)[3)]

<표 5-1> 버스광고 (버스 차도면, 3,700㎜×1000㎜)
<표 5-2> 버스광고 (버스 인도면, 2,900㎜×500㎜)
<표 5-3> 버스광고 (버스 후면, 2300㎜×270㎜)
<표 5-4> 버스광고 (버스 차도면, 3,700㎜×1000㎜)

3) 피심인의 광고 시안이 여러 가지이므로 대표적인 일부 광고를 발췌하였다. <표 5-1> ~ <표 5-3> 광고는 서울 시내버스, 경기 광역·시내버스, 부천버스로 운행하였으며, <표 5-4> ~ <표 5-6>의 광고는 경기 광역버스, 서울 시내버스로 운행하였다.

<표 5-5> 버스광고 (버스 인도면, 2,900㎜×500㎜)

<표 5-6> 버스광고 (버스 후면, 2400㎜×300㎜)

<표 6> <표 5>의 광고 시안별 제한사항표시 크기

(단위: mm)

	세부 광고위치	전체 광고지면	주된 광고표현[4]		제한사항 표시[5]	
		크기(A)	크기(B)	전체대비 비율(B/A)	크기(C)	전체대비 비율(C/A)
표 5-1	버스차도면	3,700×1,000	1280×450 640×450 2240×700	65.7%	2280×83	5.1%
표 5-2	버스인도면	2,900×500	550×170 930×170 1900×350	63.2%	1780×52	6.4%
표 5-3	후면	2,300×270	1190×140 1080×247	69.8%	390×47 650×70	10.3%
표 5-4	버스차도면	3,700×1,000	1480×348 1480×487	33.4%	2060×53	3.0%
표 5-5	버스인도면	2,900×500	600×230 1120×260	29.6%	1680×47	5.4%
표 5-6	후면	2,400×300	1100×130 1130×180	48.1%	950×59	7.8%

4) 5-1: 공무원 1위 해커스, 5-2: 공무원 공인중개사 1위 해커스, 5-3: 공무원 공인중개사 1위 해커스, 5-4: 공무원 1위 해커스, 5-5: 공무원 1위 해커스, 5-6: 공무원 공인중개사 1위 해커스

5) 5-1: 한경비즈니스 선정 2020 한국소비자만족지수 교육(공무원) 부문, 5-2: 한경비즈니스선정 2020 한국품질만족도 교육(공인중개사/공무원) 부문, 5-3: 한경 비즈니스 선정 2020 한국품질만족도, 5-4: [해커스] 한경비즈니스 선정 2020 한국소비자만족지수 교육(공무원) 부문, 5-5: [해커스]한경비즈니스 선정 2020 한국소비자만족지수 교육(공무원) 부문, 5-6: 한경 비즈니스 선정 2020 한국품질만족도

<표 7> 관련 광고물

한경비즈니스 선정 한국소비자만족지수 교육(공무원/공인중개사) 부문 (2020/2017)

한경비즈니스 선정 2020 한국품질만족도

[해커스]한경비즈니스 선정 2020한국소비자만족지수 교육(공무원) 부문

9 피심인의 ‘공무원 1위’ 및 ‘공인중개사 1위’ 관련 버스 광고 내역을 정리하면 아래 <표 8>과 같다.

<표 8> 버스 광고 내역 정리

광고 내용	광고 장소	광고 부착 대수	광고 기간
공무원 1위 해커스 공무원 공인중개사 1위 해커스	서울 시내버스	58대	2020. 8. 11. ~ 2022. 3. 10.
	경기 광역버스	95대	2021. 7. 1. ~ 2022. 5. 31.
	경기 시내버스	62대	2020. 6. 20. ~ 2021. 12. 19.
	부천버스	30대	2021. 3. 23. ~ 2021. 9. 22.
	성남 마을버스	16대	2020. 11. 25. ~ 2021. 11. 24.
공무원 1위 해커스 기초영어 1타 비비안 등	경기 광역버스	36대	2021. 7. 1. ~ 2022. 5. 31
	서울 시내버스	120대	2021. 7. 11. ~ 2022. 3. 10.

나. 근거

10 위와 같은 사실은 피심인 광고물 사본(소갑 제2호증) 및 피심인이 제출한 광고 집행내역(소갑 제3호증)등을 통해 인정된다.

다. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

법 제3조(부당한 표시·광고행위의 금지)

① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고
2. 기만적인 표시·광고
3. ~ 4. (생략)

② 제1항 각 호의 행위의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

법 시행령[6] 제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제3조제1항 제1호에 따른 거짓・과장의 표시・광고는 사실과 다르게 표시・광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시・광고하는 것으로 한다.

② 법 제3조 제1항 제2호의 규정에 의한 기만적인 표시·광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시·광고하는 것으로 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

수상·인증 등의 표시·광고에 관한 심사지침[7]

Ⅴ. 세부심사지침

1. (생략)
2. 수상·인증·선정·특허 등의 획득 의미를 사실과 다르게 표시·광고하는 행위는 부당한 표시·광고에 해당할 수 있다.
   - ISO9000 또는 14000규격에 의한 인증은 생산공정 등 경영시스템에 대한 인증임에도 불구하고 “ISO9000인증을 획득함으로써 품질을 인정받았다”고 광고하는 등 동 인증사실을 가지고 제품의 우수성을 인정받아 인증받은 것처럼 표시·광고하는 행위
   - 효능과 관계없는 생산방법에 대해 특허를 획득하였음에도 불구하고 “○○효

6) 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되어 2022. 12. 27. 시행된 것을 말하며, 이하 ‘법 시행령’이라 한다.
7) 2016. 12. 23. 공정거래위원회예규 제270호로 개정되어 2016. 12. 23. 시행된 것을 말한다.

능을 인정받았다”고 표시·광고하는 행위

- 참가상 또는 순번상 수상을 품질이 우수해서 수상한 것처럼 표시·광고하는 행위

3. ~ 7. (생략)

기만적인 표시·광고 심사지침[8)]

Ⅲ. 용어의 정의

1. (생략)
2. ″은폐″란 소비자의 구매선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용의 전부 또는 일부를 지나치게 작은 글씨로 표기하거나 지나치게 짧은 시간을 할애하는 등의 방법으로 소비자가 현실적으로 이를 인식하기 어렵게 표시·광고하는 것을 말한다.
3. (생략)

주된 표시·광고에 딸린 제한사항의 효과적 전달에 관한 가이드라인[9)]

Ⅱ. 용어의 정의

이 가이드라인에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “주된 표시·광고”란 제한사항이 덧붙여진 표시·광고로서, 제한사항에 의해 그 의미, 적용범위 등이 제한되는 표시·광고를 말한다.
2. “제한사항”이란 상품 등에 관한 표시·광고에서 사업자가 표시·광고를 통해 전달하고자 하는 주장의 내용, 적용범위 등을 제한하기 위해 각주, 별표, 괄호 등 형태를 불문하고 주된 표시·광고에 덧붙여서 제시되는 종속된 주장을 말한다.

Ⅳ. 세부 가이드라인

제한사항을 효과적으로 전달하기 위해서는 다음의 세 가지 요소를 고려하여야 한다.

가. 두드러짐

제한사항은 소비자들이 쉽게 인지할 수 있도록 두드러지게 제시되어야 한다. 즉, 제한사항은 소비자들이 쉽게 읽을 수 있을 정도의 충분히 큰 크기로 기재되어야 하고, 색상 등을 고려할 때 배경과 뚜렷이 구분되어야 한다. 또한, 제한사항은 긴 시간 광고 중 극히 일부분 동안만 노출되거나 많은 설명 중 극히 일부로만 제시됨으로써 광고의 다른 내용에 함몰되어서는 안 된다.

나. 주된 표시·광고와의 근접성

제한사항은 주된 표시·광고와 가까우면서 소비자들이 쉽게 읽을 수 있는 위치에 제시되어야 한다.

---

8) 2016. 12. 23. 공정거래위원회 예규 제268호로 개정되어 시행된 것을 말한다.

9) 2018. 12. 27. 공정거래위원회 예규 제314호로 제정되어 시행된 것을 말한다.

다. 표현의 명확성·구체성 및 평이성

제한사항은 그 의미가 명확하고 구체적이어야 한다. 또한, 제한사항은 소비자들이 이해하기 쉬운 용어와 문장으로 제시되어야 하고, 추가적인 설명 없이 난해한 법률용어나 기술적 용어로 제시되어서는 안 된다.

2) 법리

11 법 제3조 제1항 제1호는 “사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 거짓·과장 등의 표시·광고행위를 하거나 다른 사업자 등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있고, 법 시행령 제3조 제1항은 “거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.”고 규정하고 있다.

12 따라서, 법 제3조 제1항 제1호의 거짓·과장의 표시·광고행위가 성립하기 위해서는 표시·광고 내용의 거짓·과장성, 소비자 오인성 및 공정거래 저해성이 인정되어야 한다.

13 거짓・과장의 표시·광고행위에 해당하는지 여부는 표시·광고 내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부, 표시·광고 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부, 당해 표시·광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

14 한편, 표시·광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 표시·광고를 받아들이는 전체적・궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하며,[10] 공정거래 저해성 여부는 표시·광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[11]

---

10) 대법원 2003. 6. 27. 선고 2002두6965 판결 참조

11) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결, 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누14066 판결 등 참조

15 법 제3조 제1항 제2호 및 법 시행령 제3조 제2항의 기만적인 광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 광고로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 광고를 말한다.

16 따라서, 기만적인 광고행위에 해당하는지 여부는 광고 내용이 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 기만성이 있는지 여부, 광고 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부, 당해 광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

17 광고 내용이 사실을 은폐하였는지 여부는 당해 광고가 소비자의 구매선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 지나치게 작은 글씨로 표기하여 소비자가 현실적으로 이를 인식하기 어려운지 여부를 기준으로 판단하며, 광고 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단한다[12]. 또한, 광고가 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부는 당해 광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[13].

18 한편, 제한사항이 소비자에게 효과적으로 전달되었는지 여부는 소비자들이 쉽게 읽을 수 있을 정도의 충분한 크기로 제시되고 색상 등이 배경과 뚜렷이 구분되며 주된 광고 등 다른 내용에 함몰되지 않고 두드러지는지 여부, 주된 광고와 가까우면서 소비자들이 쉽게 읽을 수 있는 위치에 제시되었는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

라. 피심인의 위 2. 가. 1) 행위의 위법여부

1) 거짓·과장성 여부

12) 대법원 2003. 6. 27. 선고 2002두6965 판결 참고
13) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결 등 참고

19 표시·광고행위를 한 사업자는 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여는 실증할 수 있어야 한다. 피심인은 2014년 4월부터 2023년 6월 심의일 현재까지 '최단기합격 1위'라고 광고한 바, 이러한 배타적 표현을 사용하여 광고한 경우 다른 공무원 학원 수강생들의 합격 소요 기간과 비교하여 피심인의 수강생들의 합격 소요 기간이 가장 짧다는 사실을 증명할 수 있어야 한다.

20 그러나 피심인은 해당 기간 동안 다른 공무원 학원 수강생들의 합격 소요 기간은 물론 자신의 수강생들의 합격 소요 기간에 대한 합리적·객관적인 자료를 제출하지 못하였다.

21 다만 피심인은 해당 광고의 근거로 독립된 기관인 ㈜헤럴드로부터 2014, 2016, 2018년에 '대학생 선호브랜드 대상 최단기합격 공무원학원 부문 1위'에 선정되어 수상한 사실[14]이 있으며, 해당 사실을 광고 하단에 기재하였다고 소명하였다.

22 위 '헤럴드 대학생 선호 브랜드 대상'은, ㈜헤럴드가 브랜드 리서치 기관인 ㈜소메이저를 통해 각 분야의 업체를 1차 조사하여 선발하고, 선발된 업체 중에서 최종 후보를 정한 후 대학생 온라인 설문조사와 헤럴드기자단의 심사를 거쳐 수상 대상자를 선정하는 방식으로 진행되는 것으로 알려져 있다(소갑 제4호증 참조).

23 그러나 ㈜헤럴드의 순위 결정 기준은 일반 대학생들이 생각하는 '브랜드 이미지 관련 설문조사 결과'를 반영한 것일 뿐, 실제 피심인 학원의 강의를 수강했던 대학생들의 합격 소요기간을 조사한 것은 아니었으므로 '1위'의 적정하고 합리적인 근거라고 할 수 없다.

24 즉, ㈜헤럴드 또는 ㈜소메이저가 피심인 및 다른 경쟁사업자에게 수강생들의 합격 소요 기간에 대한 자료를 요청한 사실이 없고, 공무원 학원 강의를 수강했던 대학생들을 대상으로 합격 소요기간을 조사한 것도 아니라는 점 등을 고려하면, 비

14) 피심인은 ㈜헤럴드가 주최한 '2014 대학생 선호브랜드 대상'에서 '가장 빠르게 합격할 수 있는 공무원 학원'으로, '2016 상반기 대학생 선호 브랜드 대상'에서 '대학생이 선정한 최단기 합격 공무원학원' 부문에서 1위로, '2018 대학생 선호 브랜드 대상'에서 '2018 대학생이 선정한 최단기 합격 공무원학원' 부문에서 1위로 선정되었다.

록 피심인이 수상한 부문의 명칭이 '최단기합격 부문 1위'이고, 그러한 내용을 명시하였다고 하더라도 '최단기합격 1위'라는 문언의 객관적인 의미에 부합하지 않는다(소갑 제6호증 참조).

25 따라서 피심인은 이 사건 광고내용을 입증할 합리적·객관적인 근거자료가 없음에도 불구하고, 마치 동종 업계에서 합격에 소요되는 기간이 가장 짧은 것처럼 광고한 것은 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 광고한 것이므로 거짓·과장성이 있다고 판단된다.

2) 소비자오인성 여부

26 공무원 시험 관련 업체별 합격생 숫자, 합격생별 학습 기간 등 구체적인 통계 등을 확인하기 어려운 상황에서 소비자들은 사업자가 자신에 대하여 광고한 내용을 신뢰하여 그대로 받아들이는 게 일반적이다. 또한 피심인은 해당 광고에서 '최단기'라는 객관적 수치와 관련된 문구를 강조하면서 선호 브랜드의 선정방식이나 조사방법 등에 대해서는 전혀 기재하지 않고 있어 일반적인 소비자가 해당 광고를 접했을때 공무원 시험 관련 업체 간의 합격기간 비교 조사를 통해 확인된 객관적 결과로 인식할 가능성이 존재한다.

27 따라서 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들이 피심인의 최단기 합격 1위 광고를 접할 경우, 피심인의 강의를 수강한 수강생들의 합격까지 소요된 기간이 다른 경쟁사업자와 비교할 때 가장 짧은 것처럼 인식되거나 오인할 우려가 있다.

3) 공정거래저해성 여부

28 공무원 시험을 준비하는 소비자에게 있어 합격 기간에 관한 정보는 강의 및 교재의 질, 효과 등이 일정 부분 담보되는 것으로 인식되어 구매 선택에 있어 중요한 고려요인으로 작용한다. 따라서 이 사건 최단기 합격 1위 광고는 소비자의 합리적인 구매선택을 방해함으로써 공무원 시험 관련 교육서비스 시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 존재한다.

4) 소결

29 피심인의 위 2. 가. 1) 행위는 법 제3조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 거짓·과장 광고에 해당한다.

마. 피심인의 위 2. 가. 2) 행위의 위법여부

1) 기만성 여부

30 피심인의 버스 광고는 소비자의 구매선택에 있어 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실이나 정보를 소비자가 인식하기 어렵게 표기하여 그 내용을 은폐·축소한 것으로서 다음과 같은 점을 고려할 때 기만성이 인정된다.

31 첫째, 어떤 분야에 있어 순위를 주된 표현으로 광고하는 경우, 그 순위의 근거가 되는 정보는 소비자의 구매 선택에 있어 중요한 사항이며, 특히 교육서비스 분야에서 순위 및 그 근거가 되는 기준은 공무원 시험 등 특정 시험을 대비하고자 교육서비스를 이용하는 소비자에게 있어 향후 수험 기간 및 합격 여부가 달라질 수 있는 중요한 정보에 해당한다.

32 그런데, 피심인은 2. 가. 2)와 같이 '공무원 1위', '공인중개사 1위'를 주된 내용으로 광고하면서, '한경비즈니스 선정 2020 한국품질만족도 교육(공무원/공인중개사)부문', '한국소비자만족지수 교육(공무원)부문' 측정 결과에서 피심인이 1위를 차지하였다는 사실을 주된 광고표현의 근거가 되는 제한사항으로 기재하였다.

33 피심인이 한경비즈니스 선정 2020 한국품질만족도 교육(공무원/공인중개사)부문 및 한국소비자만족지수 교육(공무원)부문에서 1위를 한 사실은 인정된다. 그러나 피심인이 공무원 및 공인중개사 시험의 합격자수나 합격률과 같은 관련 시장 점유율에서 1위인 것은 아닌 바, 피심인의 '1위' 광고는 제한적인 조건에서만 사실에 부합하는 것이다.

34 그러나, 해당 버스 광고에서 광고물의 전체 크기는 작게는 6,210㎠(230㎝ × 27㎝)[15], 크게는 37,000㎠(370㎝ × 100㎝)[16]에 이르는 데 반해, 해당 광고 하단에 기재된 제한사항의 크기는 638.3㎠(39㎝ × 4.7㎝ + 65㎝ × 7㎝), 1892.4㎠(228㎝ × 8.3㎝)로 광고 전체 크기에서 제한사항이 차지하는 비율이 작게는 3%, 대부분의 경우 5%, 가장 큰 경우 10%에 불과하다. 이처럼 광고 전체 크기에 비해 제한사항이 충분한 크기로 제시되지 않았다는 점에서 소비자가 이를 쉽게 인식하기 힘들 것으로 판단된다.

35 둘째, 제한사항이 광고 전체에서 차지하는 비율이 충분히 크지 않음에도 제한사항에 할애된 글자의 개수(19자 ~ 31자)는 주된 광고에 할애된 글자의 개수(8자 ~13자)의 최대 4배에 달하여 그 크기에 비해 매우 많은 것으로 보이는 점, 주된 광고 문구는 굵은 글씨와 그림자 효과로 강조하여 표현된 반면, 제한사항은 상대적으로 얇은 굵기로 표현된 점 등에 비추어 보았을 때 제한사항이 주된 광고에 함몰되어 소비자에게 효과적으로 전달되지 않을 것으로 보인다.

36 셋째, 버스 광고행위가 시행된 위치는 시내버스 및 광역버스 외부로서, 버스 자체가 이동하거나 혹은 소비자가 교통수단 혹은 도보로 이동하면서 광고물을 순간적으로 접하는 경우가 대부분이므로 그 내용을 주의 깊게 확인하기 힘든 점, 야간에는 광고물 부근에 별도의 조명이 없을 경우 제한사항의 식별이 더욱 힘들 것으로 보이는 점, 인터넷 광고와 달리 소비자가 광고 문구의 크기를 원하는 대로 조작할 수 없는 점 등 버스라는 광고매체의 특성상 다른 광고매체에 비해 소비자들이 제한사항을 식별하기는 더욱 어려울 것으로 보인다.

2) 소비자 오인성 여부

37 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자는 광고에서 전달하고자 하는 내용 중 강조되지 않은 지엽적인 내용보다는 주된 표현을 통해 두드러지게 전달되는 핵심적이고 전체적인 내용을 통해 광고에 대한 주관적인 인상을 형성하는 경향이 있다.

15) <표 5-3> 광고를 말한다.
16) <표 5-1> 광고를 말한다.

38 일반적인 소비자가 ‘공무원 1위’ 또는 ‘공인중개사 1위’라는 표현을 접할 경우 떠올리는 주요한 인상은 관련 시험을 준비하는 사람 중 피심인의 교육서비스 이용자 수가 1위라든가 혹은 피심인의 교육서비스를 이용하고 시험에 합격한 사람의 수가 1위라는 사실 등 일반적으로 시험의 성과와 직접적으로 연관된 순위이지, 브랜드 인지도 혹은 브랜드만족지수와 같은 순위는 아닐 것으로 판단된다.

39 피심인은 이렇듯 일반적이지 않은 상황의 제한사항을 소비자가 인식하기 어렵게 표기하였음이 인정되며, 결과적으로 버스 광고행위의 주된 내용인 ‘공무원 1위’, ‘공인중개사 1위’와 같은 문구를 통해 소비자는 피심인이 해당 시험과 관련된 교육서비스의 이용자 수 혹은 합격자 수가 1위인 것으로 오인할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

3) 공정거래 저해성 여부

40 공무원 시험 및 공인중개사 자격시험을 준비하는 소비자에게 있어 해당 교육서비스에서 1위를 차지했다는 사실은 수험 기간·합격 여부를 결정짓는 요소로 인식되므로 구매 선택에 있어 중요한 고려요인으로 작용한다. 따라서 이 사건 버스 광고행위는 소비자의 합리적인 의사결정을 방해하여 공무원 시험 및 공인중개사 시험 관련 교육서비스 시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

4) 소결

41 피심인의 위 2. 가. 2) 행위는 법 제3조 제1항 제2호에서 금지하고 있는 기만광고에 해당되어 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

42 피심인이 가까운 장래에 위 2. 가. 1) 및 2)의 광고행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제7조에 따라 행위금지명령을 부과하되, 2. 가. 1)의 광고행위는 심의일 현재에도 계속되고 있는 바, 2. 가. 1)의 행위에 대하여는 현재의 법 위반상태를 시정하기 위하여 행위중지명령도 부과하기로 한다.

43 또한 이 사건 광고행위가 1년 이상 지속된 점, 부당한 표현이 광고 내용 중 중점적으로 강조된 점 등을 고려하여 소비자에게 남아있는 오인·기만적 효과를 제거할 필요가 있다고 인정되므로 법 제7조에 따라 공표명령을 함께 부과한다.

나. 과징금 부과

1) 과징금 부과 여부

44 피심인의 위 2. 가. 2)의 광고행위는 소비자의 공인중개사 자격시험 및 공무원 시험 강의에 대한 합리적인 선택권을 방해하여 공정한 거래를 저해할 우려가 있다고 판단되므로 법 제9조, 법 시행령 제12조, 제15조 및 '표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반사업자 등에 대한 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시[17]'를 적용하여 피심인에게 과징금을 부과하기로 한다.

2) 산정기준

45 피심인의 위 2. 가. 2) 행위에 대한 관련매출액은 법 제9조, 법 시행령 제12조 제1항에 따라 위반기간(2020. 6. 20. ~ 2022. 5. 31.)동안 판매한 공인중개사 자격시험 및 공무원 시험 관련 교육서비스의 매출액으로 산정하여야 하나, 해당 광고는 특정 강의나 교재에 대한 광고가 아니라 피심인 자체에 대한 광고인 점, 위반행위로 인하여 직·간접적으로 영향을 받는 상품 등의 범위를 특정하기 어려운 점 등을 종합적으로 고려할 때, 관련매출액의 산정이 곤란한 경우에 해당되므로 법 제9조 제1항 단서 규정에 따라 5억 원을 초과하지 아니하는 범위에서 정액과징금을 부과하기로 한다.

17) 2021. 12. 29. 공정거래위원회 고시 제2021-46호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

46 이 사건 광고의 부당한 표현의 내용 및 정도, 부당이득, 발생정도, 피해규모, 광고의 규모 등 위반행위의 내용과 정도를 종합적으로 고려할 때, 위 2. 가. 2)의 행위는 '중대한 위반행위'로 보고, 이에 해당하는 부과기준금액의 범위(2억원 이상 4억원 미만) 내에서 275,000,000원을 산정기준으로 한다.

3) 1차 조정

47 위 산정기준이 관련매출액을 기준으로 산정되지 아니하였고 이 사건 위반기간이 1년을 초과하였으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. 3)에 따라 위 산정기준의 100분의 30에 해당하는 금액을 가산한 357,500,000원을 1차 조정 산정기준으로 정한다.

4) 2차 조정

48 피심인은 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결일까지 일관되게 행위사실을 인정하여 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협력하였다고 인정되므로, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. 3) 가)에 따라 위 1차 조정 산정기준에서 100분의 20을 감경한 286,000,000원을 2차 조정 산정기준으로 정한다.

5) 부과과징금의 결정

49 피심인에게 부과과징금을 조정할 만한 사유가 없으므로 위 2차 조정 산정기준인 286,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

50 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제3조 제1항 제1호에, 위 2. 가. 2)의 행위는 법 제3조 제1항 제2호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제7조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제9조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 8월 2일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 정 진 욱

위 원 조 성 진

<별지> 공표문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 **주식회사 챔프스터디는** 다음과 같은 **거짓·과장 및 기만적인 광고행위**를 하여 **「표시·광고의 공정화에 관한 법률」을 위반**하였다는 이유로 **공정거래위원회**로부터 **시정명령**을 받았습니다.

- 다 음 -

ㅇ 객관적인 근거가 없음에도 불구하고 동종 업계에서 합격에 소요되는 기간이 가장 짧은 것처럼 '최단기합격 1위'라고 광고하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 광고행위

ㅇ 제한적인 조건 하에서만 성립되는 결과를 근거로 '공무원 1위', '공인중개사 1위'라고 광고하면서 1위의 근거가 되는 제한사항에 대해 소비자가 인식하기 어려운 방법으로 기재하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 기만적인 광고행위

2023. . .

주식회사 챔프스터디 대표이사 ㅇ ㅇ ㅇ